《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第八章附录 A：金融广告规制史——中美欧比较

摘要

本附录把第八章援引的 2018 年资管新规与 2026 年《金融产品网络营销管理办法》放回 1933–2026 年美、欧、中三地金融广告规制的近百年立法谱系。三地结构各异：美国形成 “反欺诈—披露—特定内容禁止” 的三层叠加，治理工具以披露为主；欧盟以 “公平、清晰、不误导” 原则为纲，延伸出消费者信贷指令的内容禁止与关键信息文件制度的产品文档化披露；中国形成 “广告法主干＋金融专项监管支线＋产品结构约束” 的三重叠加——产品结构约束并非中国独有，美国与欧盟在基金资本结构、投资集中度与目标市场设计上同样设有产品层约束，中国的特色在于资管新规的跨机构统一框架。

以叙事套利框架——金融产品 “输入端风险、输出端叙事” 的不对称——观之，近百年规制史呈现为各法域在披露、限制、开放与审查之间不断重新配置治理工具的历程——这些工具为压缩叙事载荷（ϕ）、垫厚合法性基座（$\|L\|$）提供了制度条件，但法规沿革本身不能证明叙事杠杆率的持续下降。韩国与日本把部分验证环节前移至广告发布之前，其特色在于行业协会预审与会员内部审查的组织方式——事前控制并非日韩独有，美国亦要求零售沟通用前内部批准、特定广告用前报送。可迁移至人工智能（AI）治理的治理技术有三：1933 年《证券法》第 17(b) 条式的代言利益披露、1968 年《诚实借贷法》式的触发词强制披露、2023 年英国加密资产金融推广规则式的行为架构；只停在披露层无法处理结构性不透明。

AI 治理并非统一处于某一历史起点——金融等受监管场景已将既有营销与披露规则用于 AI 相关活动，真正的缺口在跨场景覆盖差异与通用 AI 能力宣传、弥散认知损害、第三方评测的专门规则。

关键词

金融广告规制；叙事套利；披露范式；反欺诈范式；禁诱导范式；产品结构约束；资管新规；金融产品网络营销管理办法；事前审查

本附录是第八章正文的补充材料——将正文 §4.1 援引的 2018 年资管新规与 §7 路径一援引

的 2026 年《金融产品网络营销管理办法》置于 1933–2026 年美、欧、中三地金融广告规制的近百年立法谱系中，为 AI 治理的制度工具箱提供历史参照。附录不替代正文论证，仅为正文的治理路径提供制度史底座。

§A0 附录目的与方法论声明

目的：回答三个问题。1. 金融产品广告的规制从何而来？——美、欧、中三地的立法时间线是怎样的；重要规制形成于何种制度背景、主要针对哪些市场失灵或治理问题。2. 三地的治理逻辑有何差异？——披露范式（disclosure）、反欺诈范式（anti-fraud）、禁诱导范式（prohibition of misleading inducement）、产品结构约束范式（product structure constraint）在三地的具体制度组合与适用范围。3. 这些规制对第八章 “叙事套利” 框架意味着什么？——把 “输入端风险/输出端叙事” 之间的不对称在制度层面压缩的各种历史方案，哪些可被迁移到 AI 领域。

方法论声明：本附录是**制度史与比较法梳理**。三类判断分开处理：法规内容与法律状态（条文号、颁布与生效日期、主管机关）以官方文本核验，作一手材料使用；制度解释区分监管说明与学术分析，后者按二手材料引用；实施效果另以执法与行为数据判断，本附录原则上不评估效果。对近期规则明确标注提出、通过或批准、公布、生效或开始适用的日期，不以文本存在代替效果证据。时间范围：1933 年美国《证券法》至 2026 年 4 月中国《金融产品网络营销管理办法》；法规状态更新至 2026 年 10 月（见 §A1.4）。产品范围以证券、基金、资管为主线，兼及消费信贷、加密资产与 AI 金融产品。

§A1 美国：披露—反欺诈—禁诱导的三层法典结构

§A1.1 1933 年《证券法》§17：反欺诈与荐证披露的双起点

1933 年《证券法》（Securities Act of 1933）是本附录所考察的美国联邦证券宣传规制的起点（此前各州已有零散的广告与证券规制实验）。§17(a) 禁止在证券发行与销售中使用欺诈性手段；§17(b) 更细——对证券进行宣传、并直接或间接从发行人、承销商或交易商处收取或将收取对价的人，必须**明示其收取对价的事实与金额**（SEC, 1933）。

§17(b) 的设计逻辑值得反复强调：该条的独立作用，是在一般反欺诈义务（§17(a)）之外要求披露付费关系——即使推荐内容未被证明虚假，隐瞒相关报酬仍可能构成违法。1933 年立法者已经认识到：**广告人的身份与利益关系对读者不透明，是独立于内容真假的重要风险信息**。

近九十年后，这条条款在 2022 年被用于与 Kim Kardashian 达成行政和解：她同意支付约 126 万美元，包括 25 万美元违法所得返还、10,415.35 美元判决前利息及 100 万美元民事罚款（其帖文虽带 #AD 标注，但未披露付款来源及金额，故不能把案件理解成单纯未标广告）。美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission，SEC）行政令在事实部分精确认定：“Kardashian 在社交媒体上为一种正被发售的加密资产证券做推荐……Kardashian 未披露这笔报酬的行为违反了《证券法》第 17(b) 条——该条规定任何人推广证券而未完整披露其从发行人处收取的对价及其金额均属非法”（“On June 13, 2021, Kardashian—a well-known media personality and businesswoman—touted on social media a crypto asset security that was being offered and sold. Kardashian did not disclose that she was being compensated for giving such security publicity by the entity offering and selling the security. Kardashian’s failure to disclose this compensation violated Section 17(b) of the Securities Act, which makes it unlawful for any person to promote a security without fully disclosing the receipt and amount of such consideration from an issuer”, *In the Matter of Kimberly Kardashian*, Securities Act Release No. 11116, Admin. Proc. File No. 3-21197, Part III, Summary

¶1, Oct. 3, 2022）。EthereumMax 通过一名中介向 Kardashian 支付了 25 万美元代言费，而 Kardashian 并未披露这一报酬的存在与金额（33-11116, Part III, Summary ¶10）。

该案的结构意义在于：1933 年立法者所防范的 “身份与利益关系对读者不透明” 的情形，在 2021 年被以完全同构的形式（约 2.25 亿 Instagram 粉丝 + 未披露的付费荐证）重演了一次——条款的适用不依赖于技术形态（无论是 1933 年的小额股票推销还是 2021 年的加密代币），而依赖于 “付费荐证而不披露” 这一结构性事实（SEC Press Release 2022-183, Oct. 3, 2022; 33-11116, Part III）。

§A1.2 基金广告的限制与逐步开放（1933–1979）

1933 年的发行宣传限制构成起点，随后经行政解释、1954 年修法及 1970 年代规则调整逐步扩展（U.S. SEC, Division of Investment Management, 1992）；等待期内并非只有书面 “墓碑广告”（tombstone advertisement，仅载明发行基本要素的格式化广告）一类合规沟通——口头要约亦被允许，书面要约须符合法定招股说明书要求（Jeunemaître, 1997; Throop, 1937）。这一限制在 1970 年代随着共同基金行业规模扩大而不可持续。

1979 年，美国证券交易委员会（SEC）依《证券法》第 10(b) 条的规则制定权颁布 Rule 482（17 C.F.R. §230.482；1979 年以 rule 434d 之名采纳，1982 年重编号为 482），允许基金发布广告——此类广告在法律上属《证券法》§10(b) 意义上的 “省略招股说明书”（omitting prospectus）：可独立于法定招股说明书文件发布，但作为招股说明书承担相应责任；1979 年初版要求广告内容以载于法定招股说明书中信息的实质为限（“the substance of which” is included in the statutory prospectus），该限定经 2003 年修正案废除；现行条文允许广告包含法定招股说明书中未载信息之实质，并要求含业绩数据的广告载明 “past performance does not guarantee future results”（17 C.F.R. §230.482）。这是 **“披露—限制组合”** 在现代金融广告规制中的确立：允许广告，但以招股文件级的信息责任与业绩披露配套为条件。

§A1.3 投资顾问法 Rule 206(4)-1（1961 → 2020 现代化）

1961 年，美国证券交易委员会（SEC）根据《投资顾问法》§206(4) 颁布了第一版营销规则 Rule 206(4)-1，长期被称为 “广告规则”。原规则采取**禁止项清单式**结构，含四项绝对禁令（per se prohibitions）：禁止证言广告（testimonials）、禁止引用过去的特定推荐（past specific recommendations）、限制以图表和公式等易造成误导的方式推介、限制对并非完全免费的服务作 “免费” 宣传（Chapman, 2020）。

2020 年 12 月，美国证券交易委员会（SEC）颁布现代化的 **Investment Adviser Marketing Rule**，一次性废除 Rule 206(4)-3（solicitation rule）并重写 Rule 206(4)-1。新规保留了 “反欺诈” 总原则，但放开了证言、推荐、第三方评级的使用空间，与**七条一般禁止（general prohibitions）**（禁止不实或无依据陈述、禁止遗漏必要信息、禁止无法证明的主张、禁止误导性暗示）及证言、推荐、第三方评级和业绩展示的**具体条件**共同规制（SEC Release IA-5653, 2020; 17 C.F.R. §275.206(4)-1）。合规期至 2022 年 11 月。SEC 随即展开执法：2024 年 3 月 18 日，同日对 Delphia（USA）Inc. 与 Global Predictions, Inc. 两家投顾下达行政令——两家均涉营销规则违规，其中 Global Predictions 的处分涵盖未披露荐证人利益冲突的证言广告、未建配套政策且面向大众受众的假设业绩广告等新规多项（SEC Release No. IA-6573; IA-6574, Mar. 18, 2024）。

2026 年 1 月，美国证券交易委员会（SEC）工作人员发布了关于净业绩披露的新常见问答（Frequently Asked Questions，FAQ）（SEC 工作人员 FAQ，2026-01-15 更新；另参 Mayer Brown, 2026-01），澄清：当广告受众将被收取的费用预计高于组合实际收取的费用时，以实际费用计算的净业绩是否违反营销规则的一般禁止，须结合每则广告的具体事实与情形（包括相关披露）判断，而非一律要求改用反映预

期费用的模型费用；顾问可采用不同方式说明实际费用与预期费用的差异对业绩的影响。这些问答属于 SEC 工作人员指引，不是委员会通过的规则，也不自行增加法律义务（该次更新同时新增一条关于证言与荐证取消资格有条件豁免的 FAQ，本附录只取净业绩一条）。

§A1.4 美国金融业监管局（FINRA）Rule 2210：经纪交易商口径的公众沟通规则

经纪交易商（broker-dealer）适用的是美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority，FINRA）Rule 2210——2012 年获批、2013 年 2 月 4 日生效的整合规则将公众沟通分为三类（该版本其后仍有修订，2026 年 10 月 SEC 批准的新修正见本节下文）：函件（correspondence）、零售沟通（retail communications）、机构沟通（institutional communications），按受众规模与监管强度分级（FINRA.org, Rule 2210）。

Rule 2210(d)(1)(F) 作为适用于全部公众沟通（函件、零售沟通、机构沟通）的内容通则，长期禁止预测或投射未来业绩。2026 年 2 月，美国金融业监管局（FINRA）向美国证券交易委员会（SEC）提交将此规则与新营销规则对齐的修改提案，原案拟允许在符合受众适配的书面政策与程序、合理依据、书面记录保存及风险说明等条件下、且一般不面向大众或一般零售公众的传播中使用业绩预测；第 1 号部分修正按评论意见删除了明示的合理依据与依据留痕要求，改为要求保存业绩预测或目标收益之来源信息（FINRA 认为既有一般内容标准足以排除不合理的业绩预测）；SEC 于 2026 年 10 月 15 日批准经该部分修正后的提案（Release No. 34-106675）——批准日期与实施日期应分别记录（实施日期由 FINRA 以监管通知另行公布），具体适用条件以获批文本及后续实施通知为准。这是在保留业绩预测一般禁令前提下增设的狭窄例外，是美国金融广告规制史上**从禁止业绩预测转向条件开放的关键一步**（提案：Dechert, 2026-02; Morgan Lewis, 2026-03; SEC 34-104877, 2026；批准：SEC 34-106675, 2026-10-15）。

§A1.5 消费信贷广告：诚实借贷法（TILA）1968 与联邦披露法系列

《诚实借贷法》（Truth in Lending Act, TILA, 1968 年，15 U.S.C. §1601 et seq.）是美国消费信贷广告规制的基石——它作为 1968 年《消费者信贷保护法》（Pub. L. 90-321）的第一编通过，其第三章 “信贷广告”（§§141–145）直接把触发词式广告规制写入法条。TILA 以真实可提供的信贷条件和触发式披露为两项重要技术：既限制宣传贷款人通常并不提供的特定首付、分期条件（§142），也针对开放式与非开放式信贷分别规定相应的配套披露（§143–§144）。

《诚实借贷法》（TILA）的重要性在于它确立了一个至今仍主导消费金融广告规制的范式：**在限制特定不实条件宣传的同时，规定特定触发词（trigger terms）必须配套强制披露**。Fleming（2018）指出，披露范式在美国州法中的实验早于 1968 年 TILA 约六十年。TILA 也是一个联邦强制披露法系列的开端：1988 年《公平信用卡与赊购卡披露法》（Fair Credit and Charge Card Disclosure Act）把同一套 “成本结构强制披露” 逻辑扩展到信用卡，1991 年《储蓄诚实法》（Truth in Savings Act）再扩展到存款产品的利率与费用披露——三者共享同一治理范式：以披露而非禁止矫正消费金融产品的信息不对称（Akerlof, 1970; Stigler, 1961; Edwards, 1996）。

在 TILA 的披露主线之外，美国对**抵押贷款广告**另设了一条反误导支线：消费者金融保护局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）依其法定职权（12 U.S.C. 5512, 5581；15 U.S.C. 1638 note）将抵押贷款广告规则整编为 **Regulation N（Mortgage Acts and Practices—Advertising, 12 C.F.R. Part 1014）**，禁止在任何抵押信贷产品广告中就利率、还款额、政府背书等作出实质性虚假陈述（12 C.F.R. Part 1014; Federal Register, 2011-12-16）。该规则源出 2009 年国会对联邦贸易委员会（Federal Trade Commission，FTC）的专项立法授权，2010 年《多德-弗兰克法》后职权移交 CFPB（本段立法沿革依监管说明与学

术转述整理，未逐条核验原始立法文件）。Regulation N 与 TILA 的分工大体是：TILA 以成本与条件披露为主、同时限制宣传实际不提供的信贷条件（§142），Regulation N 集中禁止其适用范围内抵押信贷推广的重大误导性陈述——两者功能不同，并非互不重叠。

§A1.6 整体架构

美国金融广告规制呈现出**三层叠加**的结构：

- **第一层（反欺诈）**：1933《证券法》§17、1934《证交法》§10(b)、投资顾问法 §206——禁止虚假、误导陈述。这一层是底线，不可豁免。
- **第二层（披露）**：Rule 482、诚实借贷法（TILA）、2020 年美国证券交易委员会（SEC）营销规则的 “业绩披露配套”、Section 17(b) 代言披露。这一层规定 “什么必须说”。
- **第三层（特定内容禁止）**：美国金融业监管局（FINRA）Rule 2210 业绩预测禁令、SEC 营销规则的特定禁止。这一层规定 “什么不能这样说”。（Section 17(b) 按主要功能归入第二层披露——按主要功能分类，同一规则可兼具反误导作用，三层工具不是互斥的法律类别。）

三层叠加的效果是：**美国对金融广告采取 “允许多说但必须配齐风险披露” 的立场**，核心治理工具是披露而非禁止。

§A2 欧盟及英国：金融工具市场指令（MiFID）双原则 + 消费者信贷指令

§A2.1 金融工具市场指令（MiFID）I（2004）到 MiFID II（2014 年通过，2018 年开始适用）

欧盟的金融广告规制以**金融工具市场指令**（Markets in Financial Instruments Directive，MiFID）为核心框架。MiFID I（Directive 2004/39/EC）第 19(2) 条首次在欧盟层面统一要求投资公司对客户的所有信息（含营销沟通）须**公平、清晰、不误导**（fair, clear and not misleading）（Directive 2004/39/EC, Art.19(2)）。

金融工具市场指令（MiFID）II（Directive 2014/65/EU，2014 年通过并生效，相关转化措施自 2018 年 1 月 3 日起适用）在第 24 条延续并强化了这一原则，并在同一条内把规制从 “内容合规” 向上延伸至 “销售激励结构”：

- **Art.24(1) 一般原则**——投资公司须 “诚实、公平、专业地依照其客户的最佳利益行事”（“act honestly, fairly and professionally in accordance with the best interests of its clients”, Directive 2014/65/EU, Art.24(1)）。
- **Art.24(3) 信息合规**——“投资公司向客户或潜在客户发出的一切信息，包括营销沟通，必须公平、清晰、不具误导性。营销沟通必须清晰可辨为营销沟通”（“All information, including marketing communications, addressed by the investment firm to clients or potential clients shall be fair, clear and not misleading. Marketing communications shall be clearly identifiable as such”, Art.24(3)）。
- **Art.24(10) 激励结构合规**——投资公司 “应确保不以与其依客户最佳利益行事之义务相冲突的方式向员工支付报酬或评估其业绩。特别地，公司不得通过薪酬、销售目标或其他安排激励员工向散户推荐某一金融工具，而其本可提供更契合该客户需求的另一金融工具”（“shall ensure that it does not remunerate or assess the performance of its staff in a way that conflicts with its duty to act in the best interests of its clients. In particular, it shall not make any arrangement by way of remuneration, sales targets or otherwise that could provide an incentive to its staff to recommend a particular financial instrument to a retail client when the investment firm could offer a different financial instrument which would better meet that client’s needs”, Art.24(10)）。

Art.24(1)/(3)/(10) 的组合是欧盟在条文层面把 “广告内容合规” 与 “销售激励合规” 一并纳入规制的关键技术——用第八章语言说，它在限制分子端叙事载荷（ϕ，广告形态）的同时，增强分母端的合法性基座（$\|L\|$，制度性诚信底座）。2024 年 10 月，爱尔兰央行发布 “Dear CEO” 信件，将是否清晰标注营销属性、数字渠道上风险提示义务的履行等列为监管重点（Central Bank of Ireland, 2024-10-10）。

§A2.2 金融工具市场指令（MiFID）II 的 “三原则” 执行脉络

“fair, clear and not misleading” 的执行细化载体是欧盟层面的授权条例与成员国监管执行（营销沟通必须可识别为营销沟通由 MiFID II 第 24(3) 条自身载明；字号、版式与媒介适配等具体条件见《委员会授权条例（EU）2017/565》第 44 条，另参 §A2.6 与 §A2.1 所引爱尔兰央行共同监督行动信）：1. **clearly identifiable as marketing**：必须一望可知这是广告，而非独立研究或教育内容。2. **balanced presentation of risks and benefits**：提及潜在收益时，应公平、显著地呈现相关风险，并遵守适用的字号与版式要求；具体呈现须适配媒介，而非所有渠道机械同版面、同字号。3. **consistency across channels**：桌面端、移动端、社交媒体、播客均须满足相应的信息和风险提示要求；具体呈现须适配媒介，但不能借媒介限制削弱关键风险信息。

欧洲证券和市场管理局（ESMA）2014 年的同侪评审（Peer Review，2014/1485）已经指出各成员国执行力度差异显著——这是欧盟多层结构（原则立法、授权条例细化、成员国执行）的典型困境。

§A2.3 消费者信贷指令（CCD I → CCD II）

欧盟消费信贷广告规制的沿革与美国 TILA 路径相似：- **消费者信贷指令（Consumer Credit Directive，CCD）I**（Directive 2008/48/EC）：消费信贷广告须在包含利率或信贷成本相关信息时，**以代表性示例方式（representative example）披露年化百分率（APR，按适用规则计算的信贷成本指标）**。- **消费者信贷指令（CCD）II**（Directive (EU) 2023/2225，2023 年 10 月 18 日颁布，成员国须于 2025 年 11 月 20 日前转化为国内法、自 2026 年 11 月 20 日起适用）：其第 8 条《信贷合同广告应包含的标准信息》把信贷广告规制分为三层：- **(i) 强制警示语**——“成员国应要求信贷合同广告包含一则清晰而醒目的警示，以 ‘注意！借钱是要花钱的’ 或等效措辞使消费者意识到借款有成本”（“Member States shall require that advertising concerning credit agreements include a clear and prominent warning to make consumers aware that borrowing costs money, using the wording ‘Caution! Borrowing money costs money’ or an equivalent wording”, Directive (EU) 2023/2225, Art.8(1)）。- **(ii) 标准信息披露**——广告若提及利率或任何信贷成本数字，须以代表性示例的方式 “清晰、简洁、显著地” 披露借款利率、信贷总额、年化百分率（APR）、合同期限、总应付金额与分期金额等要素（Art.8(3)–(4)）。- **(iii) 内容禁止**——“成员国应禁止以下信贷产品广告：(a) 通过暗示信贷会改善消费者财务状况以鼓励其申请信贷；(b) 宣称既存信贷或信贷数据库记录对授信评估影响甚小或没有影响；(c) 错误地暗示信贷导致财务资源增加、构成储蓄替代品或能提高消费者生活水平”（“Member States shall prohibit advertising for credit products which: (a) encourages consumers to seek credit by suggesting that credit would improve the financial situation of those consumers; (b) specifies that outstanding credit agreements or registered credit in databases have little or no influence on the assessment of a credit application; (c) falsely suggests that credit leads to an increase in financial resources, constitutes a substitute for savings or can raise a consumer’s living standards”, Art.8(7)）。

Art.8(7) 的意义在于它标志欧盟消费者信贷立法从**披露范式**（“必须说什么”）向**内容限制范式**的实质性跨越——但三项禁止的构成要件并不相同：(a)(b) 两项不以虚假为前提，(c) 项仍以 “错误地暗示”（falsely suggests）为要件，不能将整款归纳为不论真假一律禁止；另 Art.8(8) 属成员国 “可以禁止” 的事项，须与 “应当禁止” 区分。这是对第八章 §2 所谓 “伪小纤维” 的制度回击：把 “信贷让生活更好” 这类

暗示在法条层面予以限制（Directive (EU) 2023/2225, Art.8(7)–(8)）。

§A2.4 关键信息文件（PRIIPs KID）与关键投资者信息文件（UCITS KIID）：欧盟零售投资者的标准化披露

在金融工具市场指令（MiFID）II“营销沟通须公平、清晰、不误导”这一行为层原则之外，欧盟还建立了一套**产品层的标准化披露**制度，直接规定零售投资者在购买前必须收到的文档形态。

- **可转让证券集合投资计划（undertakings for collective investment in transferable securities，UCITS）关键投资者信息文件（Key Investor Information Document，KIID）**：依《UCITS IV 指令》（Directive 2009/65/EC）及其实施细则《委员会条例 (EU) No 583/2010》，可转让证券集合投资计划（UCITS）须向零售投资者提供一份“关键投资者信息文件”，以标准化、可比的格式呈现产品目标、风险收益特征与费用（Moloney, 2014; Commission Regulation (EU) No 583/2010）。
- **打包零售与保险投资产品（Packaged Retail and Insurance-based Investment Products，PRIIPs）关键信息文件（Key Information Document，KID）**：《打包零售与保险投资产品条例》（PRIIPs Regulation, Regulation (EU) No 1286/2014, [2014] OJ L352/1）把这一逻辑从 UCITS 扩展到几乎所有“打包”零售投资产品。其核心要求是一份**独立的、打印后不超过三面 A4 纸的关键信息文件**，须“公平、清晰、不具误导性”，并以标准化问句结构回答“这是什么产品”“有哪些风险、我可能获得什么回报”“有哪些成本”等问题；KID 的呈现、内容与风险—收益—成本方法论由欧洲监管当局联合委员会（Joint Committee of the European Supervisory Authorities，JC ESAs）2016 年提交的监管技术标准草案（2016 RTS，属制定过程材料）提出方案，最终以《委员会授权条例（欧盟）2017/653》（Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653，2017 年 3 月 8 日，OJ L 100, 12.4.2017）颁布（Regulation (EU) No 1286/2014; JC ESAs, 2016; Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653; Moloney, 2014）。

以上是制度沿革的分别介绍，不表示两种文件在 2026 年仍对同一零售产品并行适用——欧盟层面 UCITS 的 PRIIPs 豁免至 2022 年 6 月 30 日止，自 2022 年 7 月起面向欧盟零售投资者的 UCITS 纳入 PRIIPs KID 义务范围；自 2023 年 1 月起，KID 被视为满足 UCITS 关键投资者信息要求，投资者不再就同一产品同时收到两份文件（Regulation (EU) No 1286/2014, Art. 32，经 Regulation (EU) 2021/2259 修订；Directive (EU) 2021/2261；KID 实务问答见 JC ESAs, 2023）。其他投资者类别与第三国制度须另行区分。

关键信息文件（PRIIPs KID）与关键投资者信息文件（UCITS KIID）这套制度在第八章语言中的意义在于：它不在分子端限制“能说什么”，而是在交易达成前**提供一份标准化、可比较的产品说明**，使投资者能够核对营销宣传与产品风险、收益和成本之间的关系——以制度化方式垫厚合法性基座（$\|L\|$）并压缩散户在“广告叙事”与“产品真实风险收益”之间的认知落差。欧盟 KID 制度的可比特色在于文件的简明性、标准化结构与跨产品可比性；与美国比较时应对照其既有的招股说明书及其他交易前披露安排（交付时点、交付方式与豁免条件依产品与发行安排而异），而非与“只有广告披露”的美国形象比较。

§A2.5 英国金融行为监管局（FCA）：加密资产（crypto）金融推广制度（2023）

英国金融推广（financial promotion）制度的法定根基是《2000 年金融服务与市场法》（Financial Services and Markets Act 2000，FSMA 2000）第 21 条——它确立了一条**总括性禁止**：除非由获授权机构发出或经其批准，否则任何人在商业过程中传递诱导从事投资活动的信息均属违法；其豁免范围由《2005 年金融服务与市场法（金融推广）令》（Financial Promotion Order 2005，SI 2005/1529）界定，金融行为监管局（Financial Conduct Authority，FCA）则依 FSMA s137R 制定具体的金融推广规则（*Halsbury's*

Laws of England, Vol. 50, *Financial Services Regulation*; FSMA 2000, s 21）。

在此法定框架之上，FCA 手册《业务行为手册》（Conduct of Business Sourcebook，COBS）第 4 部分（COBS 4）是金融推广的核心规则集——其中 COBS 4.2 将 “公平、清晰、不误导”（fair, clear and not misleading）确立为对所有面向客户沟通的基本要求，并对应 MiFID II Art.24(3)、保险分销指令（Insurance Distribution Directive，IDD）Art.17(2) 与 UCITS 指令 Art.77（FCA Handbook, COBS 4.2）。

英国脱欧后在此基础上独立构建了更激进的加密推广制度：2023 年 6 月 FCA 颁布 **PS23/6《加密资产金融推广规则》**（*Financial Promotion Rules for Cryptoassets*），将加密资产分类为 “受限大众市场投资”（Restricted Mass Market Investments，RMMI），其核心限制在 FCA 自己的一句话表述中即是：“清晰风险警示、禁止投资诱因、积极摩擦、客户分类要求与适当性评估”（“clear risk warnings, banning incentives to invest, positive frictions, client categorisation requirements and appropriateness assessments”, FCA PS23/6, §1.23, June 2023）；规则于 2023 年 10 月 8 日生效（FCA PS23/6; Clifford Chance, 2023-07）。

《加密资产金融推广规则》（PS23/6）将其执行拆解为四项具体要求：1. **风险警告必须醒目呈现**：规定醒目、清晰、独立边框、粗体/下划线等呈现要求，网页及移动应用端滚动时须固定显示于屏幕顶部（PS23/6, §3.8 及 Table 2；个性化风险警示见 §3.33 及 Table 3）。2. **首次投资者 24 小时冷静期**：对特定机构首次投资的散户，须在提出投资请求后等待至少 24 小时并重新确认，方可收到直接要约推广（direct offer financial promotion）——该冷静期的适用方式由 FCA 在 PS23/6 中正式明确（PS23/6, §3.19、§3.25 及 Our response）。3. **适当性评估（appropriateness test）与客户分类**：适当性评估检验的是客户对相关产品的知识与经验；客户分类及相应财务条件另行说明。4. **禁止好友推荐（refer-a-friend）奖励**：切断 “裂变营销” 对散户加密投资的推波助澜。

《加密资产金融推广规则》（PS23/6）的分类语言本身即值得注意：它把 “积极摩擦”（positive frictions）作为一项独立的监管工具与披露、禁止并列（该制度系将 2022 年 1 月咨询 CP22/2 与 2022 年 8 月已发布的高风险投资规则 PS22/10 适配到规定范围内的 qualifying cryptoassets，而非首次引入）。在第八章语言中，24 小时冷静期延缓首次投资决策，好友推荐（refer-a-friend）禁令限制激励性招揽与扩散——二者分别作用于行为转化的速度和传播范围，可在第八章框架中共同解释为对传导条件（媒介传导系数 Λ）的约束——不是限制可以说什么，而是**约束投资欲望转化为交易行动的速度与扩散范围**。PS23/6 因而是 **“披露 + 行为架构（behavioral architecture）” 的混合治理**——它不仅规定披露什么，还直接干预客户决策过程的节奏。

§A2.6 整体架构

欧盟金融广告规制的特点：- **原则与具体规则并用**：金融工具市场指令（MiFID）II 第 24 条确立 “公平、清晰、不误导” 的一般要求，欧盟层面的授权条例（如 2017/565 第 44 条）进一步规定风险呈现、字号与版式等具体条件；成员国主管机关承担执行，欧洲证券和市场管理局（ESMA）承担协调与指导职能。- **内容禁止工具的扩展**：在欧盟层面，消费者信贷指令（CCD）II 增设了特定信贷宣传的内容禁止；英国（脱欧后独立路径）的《加密资产金融推广规则》（PS23/6）结合内容禁止与行为摩擦。两者展示了超出一般披露义务的工具，但本附录所列案例不足以据此排列美国、欧盟与英国整体规制的禁止强度。- **跨境协调挑战**：成员国主管机关承担执行，ESMA 承担协调与指导；ESMA 2014 年同侪评审记录了当时各主管机关在监督与执法上的差异（如现场检查与专项审查的频次与范围、相关处罚较少）。协调成本由此构成欧盟多层结构的一个持续性挑战；其在 2026 年的程度及与其他结构性弱点相比的相对重要性，须以更新证据另行评估，本附录不作最高级排序。

§A3 中国：广告法主干 + 金融专项监管支线

§A3.1 1994《广告法》：起点与空白

1994 年 10 月颁布、1995 年 2 月施行的《中华人民共和国广告法》将广告规制提升为专门法律层级，是本附录主线的起点（此前已有 1982 年《广告管理暂行条例》与 1987 年《广告管理条例》）。但这一初版条文稀薄，对金融广告几乎没有专门条款；金融广告在很长一段时间内由《反不正当竞争法》（1993）和各业务监管办法（如 2005 年修订的《证券法》第 78 条含编造、传播虚假信息与误导性宣传的禁止规定；2019 年修订后相关禁止规定主要见第 56 条）分散规制。

§A3.2 2015 年《广告法》重大修订：细化虚假广告认定与投资广告规则

2015 年 4 月 24 日第十二届全国人大常委会第十四次会议通过了《广告法》全面修订版，2015 年 9 月 1 日起施行。这次修订对金融广告有几个关键推进：1. **第 28 条系统列举虚假广告的认定情形**——五种情形（商品或服务不存在、性能功能夸大、使用虚构数据等）的列举提高了规则的可适用性（此前已有真实性要求与虚假广告责任）（《广告法》2015 修订，第 28 条）。2. **代言人责任**——第 56 条对关系消费者生命健康的商品或者服务的虚假广告规定代言人与广告主的连带责任；对其他商品或者服务，代言人明知或者应知广告虚假仍作推荐、证明的，同样承担连带责任——生命健康广告的标准不是统一规则，一般广告以明知或应知为条件。3. **金融投资类广告的特别规则**——第 25 条规定招商等有投资回报预期的商品或者服务广告，应当对可能存在的风险以及风险责任承担有合理提示或者警示，并不得含有下列内容：（一）对未来效果、收益或者与其相关的情况作出保证性承诺，明示或者暗示保本、无风险或者保收益等，国家另有规定的除外；（二）利用学术机构、行业协会、专业人士、受益者的名义或者形象作推荐、证明。

第 25 条是中国金融广告规制的**核心条款**——它与 FINRA Rule 2210(d)(1)(F) 对业绩预测的限制、MiFID II 第 24 条的 “不误导” 原则可作功能比较；但三者的适用主体、禁止内容和例外条件不同，不构成条文层面的一一对应，第 25 条的表述更具操作性。

§A3.3 2016 互联网金融广告专项整治

2016 年 4 月，国务院办公厅印发《互联网金融风险专项整治工作实施方案》；同月，国家工商总局、网信办等十七部门发布《开展互联网金融广告及以投资理财名义从事金融活动风险专项整治工作实施方案》。这是中国金融广告专项治理的**第一次全面出手**——针对点对点网络借贷（Peer-to-Peer，P2P）、首付贷、股票配资等以保本、无风险、保收益等保证性承诺为核心话术的互联网金融广告。

§A3.4 2018 资管新规：从广告到产品结构的治理延伸

2018 年 4 月，“一行两会一局” 联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（资管新规）。资管新规本身不是广告法规，但它通过**三条核心操作**——穿透式监管、打破刚兑与禁止资金池、净值化管理——直接重塑了 “理财产品广告” 的可表达空间：- **打破刚兑**使 “保本保收益” 叙事在底层产品上失去法律依据。- **净值化管理**使 “稳定收益” 叙事失去以摊余成本计量为基础的形式依据（符合条件的摊余成本例外除外）。- **穿透式监管**使 “底层安全” 叙事在信息披露上失去遮蔽空间。

资管新规与 2015 年《广告法》第 25 条形成 **“广告内容禁止 + 产品结构约束” 的双重合围**——中国的特点在于将刚兑、资金池、嵌套与估值管理纳入跨机构的统一规制，并与广告内容要求衔接；产品结构约束本身并非中国独有（见 §A4.2 表），差异在制度组合。

§A3.5 2020《金融消费者权益保护实施办法》

2020 年 9 月，中国人民银行发布《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（2020 年 11 月 1 日起施行；银行业金融机构、非银行支付机构适用）。第 23 条规定银行、支付机构在进行营销宣传活动时不得有下列行为：（一）虚假、欺诈、隐瞒或者引人误解的宣传；（二）引用不真实、不准确的数据和资料或者隐瞒限制条件等，对过往业绩或者产品收益进行夸大表述；（三）利用金融管理部门对金融产品或者服务的审核或者备案程序，误导金融消费者认为金融管理部门已对该金融产品或者服务提供保证；（四）明示或者暗示保本、无风险或者保收益等，对非保本投资型金融产品的未来效果、收益或者相关情况作出保证性承诺（此外另设“其他违反金融消费者权益保护相关法律法规和监管规定的行为”之兜底项）——在机构合规层面再次强化了 2015《广告法》第 25 条。

§A3.6《广告法》2018/2021 两次微调修订

- 2018 年 10 月 26 日十三届人大常委会第六次会议修正（根据《关于修改部分法律的决定》）；
- 2021 年 4 月 29 日十三届人大常委会第二十八次会议修正。

两次修订均为配套其他立法的细节调整，金融广告核心条款（第 25 条）未变。

§A3.7 2026 年《金融产品网络营销管理办法》

2026 年 4 月 24 日，中国人民银行、工业和信息化部、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会、国家知识产权局、国家网信办、国家外汇局**八部门联合发布**《金融产品网络营销管理办法》，八部门联合公告〔2026〕第 9 号（公告落款日期为 2026 年 4 月 21 日，4 月 24 日对外公布）(《证券时报》, 2026-04-24; 新华社, 2026-04-24; 金融监管总局, 2026-04-24 答记者问)。

核心要点：1. **禁止诱导性用语**：明令禁止“低风险”“低门槛”“秒到账”“高收益”“低利率”“无成本”等具体话术。2. **禁止金融产品作为支付工具选项**：非银行支付机构不得将贷款、资管产品等金融产品列入支付工具选项（即“信贷嵌入支付”被切断；办法自 2026 年 9 月 30 日起施行）。3. **醒目方式提示风险属性与适用区域**：风险提示要求具体落实到信息的清晰程度、醒目程度和呈现方式。4. **压实主体责任**：金融机构对网络营销内容的合法合规性负责，建立审核工作机制；第三方互联网平台须加强信息披露。5. **营销人员管理**：通过公众号、直播、短视频营销金融产品的，应当使用经金融机构审核确定的网络营销内容（即营销人员不得擅自使用未经机构审核的宣传内容）。

在第八章宏观认知债务记账框架（MCAF）语言中，这三组操作分别对应：禁止诱导性用语——压低叙事载荷（ϕ）；禁止将信贷嵌入支付流程——在交易界面与转化通道中设置行为摩擦，约束媒介传导系数（Λ）所描述的行为转化速度与扩散范围（与本附录 §A2.5 对 24 小时冷静期、好友推荐禁令的解释同一口径）；该摩擦若进一步促使消费者实际进行独立核验，新增的验证做功可在相应场景记入元审计能力（A），但不宜直接等同于认知摩擦（$\mu_c = A \cdot E_c$）；强制风险提示——以醒目方式呈现风险属性，恢复用户决策前的验证机会（至于该义务是否缩短制度端的防御时钟 τ_{def}，则属治理时钟层面的另一判断，此处不作断言）。上述前三项分别对应宣传内容约束、交易界面约束和风险提示；第 4、5 项则通过主体责任与人员管理，强化营销内容的审核和追溯。

§A3.8 整体架构

中国金融广告规制呈现出 **“广告法主干 + 金融专项监管支线 + 产品结构约束”** 的三重叠加：- **广告法主干**：1994 起点、2015 重大修订（第 25 条）、2018/2021 微调。- **金融专项监管支线**：2016 互联网金融专项整治、2020 金融消费者权益实施办法、2026 网络营销管理办法、地方实践（如上海）。- **产品结构约**

束：2018 资管新规——对资管业务实行跨机构的组合治理，将刚性兑付、资金池、嵌套与估值管理纳入统一框架。这一层并非中国独有——美国《投资公司法》第 18 条设有资本结构与杠杆限制，UCITS 指令第 52 条设有投资集中度限制，MiFID II 第 24(2) 条要求产品设计与目标市场匹配；差异在于覆盖范围、制度组合与执行机制，而非有无。

§A4 三地横向比较

§A4.1 立法时间线对齐

年份	美国	欧盟 / 英国	中国
1933	《证券法》§17 反欺诈、§17(b) 代言披露	—	—
1968	诚实借贷法（TILA）：消费信贷年化百分率（APR）披露	—	—
1979	美国证券交易委员会（SEC）Rule 482：基金广告放开	—	—
1994	—	—	《广告法》起点版
2000	—	英国《金融服务与市场法》（FSMA）2000 §21 金融推广总括禁止	—
2004	—	金融工具市场指令（MiFID）I Art. 19(2) “fair, clear and not misleading”	—
2008	—	消费者信贷指令（CCD）I：消费信贷 APR 示例披露	—
2011	消费者金融保护局（CFPB）Regulation N（抵押贷款广告反误导，12 CFR 1014）	—	—
2013	联邦金融机构检查委员会（Federal Financial Institutions Examination Council，FFIEC）社交媒体合规指引	—	—
2014	—	MiFID II 颁布；打包零售与保险投资产品条例（PRIIPs）Regulation (EU) 1286/2014	—

年份	美国	欧盟 / 英国	中国
2015	—	英国金融行为监管局（FCA）FG15/4 社媒金融推广指引	《广告法》重大修订，第 25 条金融广告专条
2016	—	—	互联网金融广告专项整治（十七部门）
2018	—	MiFID II 转化措施开始适用（2018-01-03）	资管新规（一行两会一局）
2020	SEC Marketing Rule（Rule 206(4)-1 重写）	—	金融消费者权益保护实施办法（央行）
2022	SEC 对 Kardashian 的行政和解执法（Section 17(b)）	—	—
2023	—	CCD II（Directive 2023/2225）；英国《加密资产金融推广规则》（PS23/6）加密推广制度	—
2025–2026	SEC 营销规则新常见问答（FAQ）；美国金融业监管局（FINRA）2210 修改提案（2026-02 提案，SEC 2026-10-15 批准）	CCD II 成员国转化截止（2025-11）、义务适用开始（2026-11-20）	《金融产品网络营销管理办法》（八部门，2026-04-24 公布、09-30 施行）

§A4.2 四种治理范式的具体制度与适用范围

本附录把金融广告治理工具归结为四种范式（金融规制学理的工具分类参 Armour et al., 2016）：

范式	操作	代表法规
披露（disclosure）	规定 “必须说什么”	诚实借贷法（TILA）、SEC Rule 482、金融工具市场指令（MiFID）II Art. 24、消费者信贷指令（CCD）I
反欺诈（anti-fraud）	规定 “不能说假话”	1933 证券法 §17(a)、证交法 §10(b)、广告法第 28 条
禁诱导（prohibition of misleading inducement）	对诱导性表达、保证性承诺、招揽与激励机制设置专门限制；不以逐项证明虚假为统一前提，具体条款另有虚假、受众、程序或例外要件	美国金融业监管局（FINRA）2210(d)(1)(F)、广告法第 25 条、英国《加密资产金融推广规则》（PS23/6）、中国 2026 金融广告新规

范式	操作	代表法规
产品结构约束（product structure constraint）	直接压缩 “能有什么可说的”	中国 2018 资管新规

三地治理工具的具体制度与适用范围：

治理工具	美国	欧盟 / 英国	中国
披露	Rule 482（基金广告视为招股说明书，含业绩数据的广告须载明业绩风险警示语）；TILA §143–§144 触发词披露（消费信贷广告）；2020 营销规则（投顾业绩披露配套）；《证券法》§17(b)（代言利益披露，兼反误导作用，与反欺诈行非互斥）	MiFID II Art.24(3)（投资公司全部客户信息与营销沟通）；CCD I ／ II 代表性示例 APR（信贷广告）；UCITS KIID ／ PRIIPs KID（购买前标准化文件）	《广告法》第 25 条风险提示义务；2020 央行办法第 23 条；2026 办法醒目风险提示（清晰度、醒目度与呈现方式要求）
反欺诈	《证券法》§17(a) ／ §17(b)（发行与荐证）；《证交法》§10(b)；CFPB Regulation N（抵押贷款广告虚假陈述禁令）	MiFID II Art.24(3)“不误导” 要求（含营销沟通，经成员国执行）	《广告法》第 28 条（虚假广告定性）
禁诱导	FINRA 2210(d)(1)(F)（适用于全部公众沟通的业绩预测禁令；2026-02 提案经部分修正后于 2026-10-15 获 SEC 批准，有条件放开）	CCD II Art.8(7)（信贷广告三类禁止）；英国 PS23/6（加密推广禁诱因与好友推荐奖励）	《广告法》第 25 条保证性承诺与荐证禁令；2016 互联网金融广告专项整治；2026 办法诱导性用语与支付嵌入禁令
产品结构约束	《投资公司法》§18（基金高级证券、借款与资产覆盖率限制；限于基金法层面）	UCITS 第 52 条（投资集中度）；MiFID II Art.24(2)（产品目标市场设计）；散见于指令层面	资管新规（刚性兑付、资金池、多层嵌套、净值化估值统一治理；跨机构统一框架）

解读：美国偏披露、欧盟偏原则、中国两者兼顾——中国的特色不在 “有无产品结构约束”，而在资管新规将刚性兑付、资金池、嵌套与估值管理纳入跨机构统一框架，从产品端压缩 “诱导叙事” 的空间；美国与欧盟的对应约束散见于基金法与指令层，覆盖范围、制度组合与执行机制不同。这与第八章 §7 路径一 “强制记账 $D_c^{obs} \to D_c^{true}$”（可观测认知债务向真实认知债务收敛）的治理逻辑内在一致——“强制

记账”属于信息义务与可审计性建设，可与产品结构约束互补，但不等同于后者。金融产品的叙事套利能否跨媒介世代被连续有效压制，还是在每次媒介跃迁时捕获新的制度真空，有赖于监管方向持续性。

§A4.3 执法机制差异

机制	美国	欧盟 / 英国	中国
主要执法机关	美国证券交易委员会（SEC）、美国金融业监管局（FINRA）、消费者金融保护局（CFPB）、联邦贸易委员会（FTC）	欧盟：ESMA 及成员国主管机关（如德国 BaFin、法国 AMF）；英国：金融行为监管局（FCA）等本国机关	人民银行、证监会、金融监管总局、市场监管总局
民事救济路径	§10(b) 私人诉权、TILA 法定赔偿（个体与集体路径并存）	各成员国差异（部分法域有集体救济机制）	以行政处理为主，民事救济循侵权与合同路径另行主张
多层级监管协调	联邦—州分工成熟	ESMA 协调 + 成员国执行（超国家—国家两级）	中央集中统一；跨境 FinTech 协调机制仍在建设中
主要责任与处置工具	民事罚款、刑事起诉	行政罚款、市场禁入	行政罚款、产品整改、吊销资质

§A4.4 对“新技术”的响应速度

- 美国：**事件驱动**——名人代言加密（2022 Kardashian，行政和解）、Robinhood 收入来源披露与最佳执行义务违规（2020，执法）、特殊目的收购公司（Special Purpose Acquisition Company，SPAC）热潮（2020–2021，2024 年另行制定规则）分别触发 SEC 的执法或规则响应（SEC, 2020; SEC, 2024），但专门立法滞后。
- 欧盟 / 英国：**原则适配**——金融工具市场指令（MiFID）II 的 “fair, clear and not misleading” 是一条可不断迁移到新产品的通用原则；英国对加密资产金融推广的规制沿可核时间链推进——2022 年 1 月咨询（CP22/2）、2023 年 6 月政策声明（PS23/6）、2023 年 10 月规则施行——将既有高风险投资治理工具适配到规定范围内的 qualifying cryptoassets。
- 中国：**专项整治 + 集中规则供给**——2016 年文件是多部门经国务院同意联合印发的专项整治工作方案（整治期 2016 年 4 月至 2017 年 1 月），并非立法；2026 年《金融产品网络营销管理办法》是八部门以联合公告〔2026〕第 9 号公布、自 2026 年 9 月 30 日起施行的规则性文件。二者体现的是治理行动与规则供给的工具组合；就“事件后”而言，现有材料未识别二者共同或分别对应的触发事件（2026 年答记者问仅载明政策进程背景），故不将其统称为“事件后集中立法”。三地案例展示的是不同的制度应对组合；若要比较响应速度与执行效果，须统一事件起点、产品范围与评价指标——本附录不据上述案例作“慢一步”或“执行力度较大”的排序。

§A4.5 社交媒体金融广告的专门规则（2013–2024）

随着金融营销向社交媒体迁移，美、英先后发布专门指引（均属监管指引而非成文法）：- **美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC，2013）**：发布《社交媒体：消费者合规风险管理指引》（*Social Media: Consumer Compliance Risk Management Guidance*），要求金融机构把社交媒体纳入既有合规与风险管理

框架，明确既有消费者保护法同样适用于社媒渠道，并逐项点名诚实借贷法 / Regulation Z、储蓄诚实法 / Regulation DD、平等信贷机会法 / Regulation B 等适用规则（FFIEC, 78 Fed. Reg. 76297, Dec. 17, 2013; OCC Bulletin 2013-39）。- **英国金融行为监管局（FCA）FG15/4（2015）**：FCA 发布《社交媒体与客户沟通》终局指引，确立每一条独立的推广（如单条推文）均须自身合规、且触发风险提示义务时风险提示不得仅置于推文图片等外部载体之中的原则（图片功能可能被关闭而退化为链接）；该指引已于 2024 年 3 月被 **FG24/1《社交媒体金融推广指引》**取代，后者进一步把 “影响者”（finfluencer）纳入规制（FCA FG15/4, March 2015; FCA FG24/1, March 2024）。

两份指引的共同点是媒介适用的延伸：不新设禁令，而把各自既有的消费者保护或金融推广义务**下沉到社媒的单元颗粒度**（单条推文 / 单个短视频；美国：TILA / Regulation Z 等的适用延伸，英国：“公平、清晰、不误导” 原则的下沉）——相同之处是媒介逻辑，而不是共同援引同一条法定原则。这呼应第八章对 “输出端叙事在新媒介上重新捕获制度真空” 的判断。

§A4.6 域外补充：日韩的事前审查范式

中、美、欧三地之外，韩国与日本提供了一种更靠前的治理范式——**广告事前审查**。其上位法《贷款业等注册及金融用户保护法》（*Act on Registration of Credit Business and Protection of Finance Users*，贷款业法；法律第 18713 号，2022 年 1 月 4 日修订，2022 年 7 月 5 日施行）第 9 条之 2（禁止未登记业者发布贷款广告）与第 9 条之 3（禁止虚假・夸大广告）为广告规制提供法律基础——前者禁止未登记业者发布贷款广告，后者禁止登记业者作虚假或夸大宣传；而广告**事前审查（사전심의）**的直接依据并非该法条文本身，而是《贷款金融广告审议规定》（대부금융광고심의규정），由韩国贷款金融协会（CLFA，한국대부금융협회）组织实施；该规则的制定主体、授权依据与规范性质须分别注明（本附录所引韩国金融委员会新闻稿与协会材料均未载明制定主体）。CLFA 原已对主要日报广告、影院与电视视频广告实施事前审查；**2022 年 10 月 1 日**，修订后的《贷款金融广告审议规定》施行，进一步将社交网络服务（Social Networking Service，SNS）等在线视频贷款广告纳入事前审查范围，未经审议刊登或与批准内容不符最高可处 500 万韩元制裁金（Act on Registration of Credit Business and Protection of Finance Users, Act No. 18713, §9-3；대부금융광고심의규정；금융위원회 보도자료, 2022-09-01；安立环 et al., 2023）。

日本与韩国在事前审查的**组织方式**上同属一类，但其事前审查分散在成文法、内阁府令与行业自主规制三层。成文法层面，《金融商品取引法》（金商法，昭和 23 年〔1948 年〕4 月 13 日法律第 25 号；其第 37 条「広告等の規制」由平成 18 年〔2006 年〕改正新设、平成 19 年〔2007 年〕9 月 30 日施行）要求金融商品交易业者在广告中标示商号、注册号及由政令指定的、可能对客户判断产生影响的重要事项，并禁止就收益预期等作 “显著背离事实或严重误导” 的表示（§37(1)(2)）；《贷金业法》（昭和 58 年〔1983 年〕5 月 13 日法律第 32 号、同年 11 月 1 日施行）第 16 条另设贷款广告的夸大广告禁止。

在成文法规定的基础上，行业自主规制承担了真正的 “事前审查” 职能：日本证券业协会（Japan Securities Dealers Association，JSDA）《广告等表示及景品类提供规则》（昭和 49 年〔1974 年〕11 月 14 日制定）第 5 条要求每一会员任命 “广告审查担当者”，对适用范围内的广告在发布前进行内部审查（特定投资者等例外须按规则另行说明）；日本贷金业协会（Japan Financial Services Association，JFSA）《贷金业者广告细则》则专设「广告出稿审查」，面向个人的贷款的电视广告（Commercial Message，CM）、报刊广告须经协会事前出稿审查方可投放——这与韩国 CLFA 的事前审查在功能上最为接近（金融商品取引法 §37，平成 19 年〔2007〕9 月 30 日施行；金融商品取引業等に関する内閣府令〔平成 19 年内閣府令第 52 号〕§72 広告類似行為・§73 広告等の表示方法；日本証券業協会, 広告等規則 §4–§5, 1974；日本貸金業協会, 貸金業者の広告に関する細則, 広告出稿審査）。日本范式的特征是：成文法把 “须标示的风险事项” 写得最细（金商法 + 内阁府令），而把 “投放前逐件审查” 主要交给行业协会自律执行。

事前审查范式在第八章语言中相当于把审计环节前移至广告发布之前：协会审查与机构内部批准属于宏观或中观层级元审计主体（A_{macro}、A_{meso}，第三章）在发布前执行的审计做功，其存在与强度在相应层级记入元审计能力（A）；它是否进一步改变个体层认知摩擦（$\mu_c = A \cdot E_c$，第三章定义为独立核验、反思与关系做功所需的投入），须按场景另行说明，不能由 “事前” 二字直接推出（协会审查、机构内部批准与行政许可属不同制度，不宜统称 “事前许可”）。事前控制并非日韩独有——美国 FINRA Rule 2210 同样要求零售沟通在使用或报送前经注册主管批准、特定零售广告在首次使用前报送监管部门；日韩案例的特色在于审查主体的组织方式：韩国由行业协会（CLFA）对在线视频贷款广告逐件预审，日本由证券业协会组织会员内部逐条审查、贷金业协会对面向个人的贷款广告实施事前出稿审查。与中美欧以 “事后执法 + 事中合规” 为主的治理主线（中国 2026 年《办法》的机构内容审核已具事前性质，见 §A3.7）的差异，宜表述为审查主体、适用广告类型与介入时点的不同组合，而非一个独立的制度位置。

§A5 对第八章叙事套利框架的启示

本附录的 §A1–§A4 在 MCAF 元公式 $\Delta D_c = C \cdot \Lambda \cdot \phi - A \cdot E_c \cdot \|L\|$ 中可被压缩为一个总结性判断：近百年规制史显示，各法域不断在披露、限制、开放与审查之间重新配置治理工具——这些工具为压缩叙事载荷（ϕ）、垫厚合法性基座（$\|L\|$）提供了制度条件，但不能仅凭法规沿革断言叙事杠杆率的持续下降。就工具方向而言：披露（诚实借贷法 TILA、Rule 482、金融工具市场指令 MiFID II、消费者信贷指令 CCD I）提高风险信息的可观察性与可核验性，可支持审计能力与程序合法性；其对传导系数 Λ 的影响取决于具体设计——风险提示可能增加决策摩擦（PS23/6 的 “积极摩擦” 即此形态），清晰信息也可能提高交易效率，不能统一表述为对 Λ 作加法。反欺诈（§17、§10(b)、广告法 §28）禁止虚假或误导性叙事内容；禁诱导（美国金融业监管局 FINRA 2210、广告法 §25、加密资产金融推广规则 PS23/6、2026 办法）对宣传内容、保证性承诺与招揽激励设置不完全以虚假证明为前提的专门限制；产品结构约束（资管新规）限制某些隐蔽风险的形成渠道，但不意味着全部影子债务由此停止产生（通道转移风险见第八章脚注 2：资管新规实施后影子银行活动可能向其他通道转移，其规模需实施后的独立数据评估，本附录不据 Ehlers et al. (2018) 评估迁移）。

定位澄清：第八章 §7 路径一的 “强制记账” 在该谱系中属于信息义务与可审计性建设——它与产品结构约束互补（强制输入端暴露，使结构性不透明可被审计），但不等同于产品结构约束本身；由此为 AI 治理设定的阈值判断仍然成立：信息披露不能等同于有效保护——迁移到 AI 治理时，宣传误导、行为诱导、系统权限和模型可解释性须分别处理；这些问题可以相互影响，却不能仅以 “结构性不透明” 统称并用同一种工具处理。这一 “披露不足以矫正行为性剥削” 的判断在学理上已有系统论证（Ben-Shahar & Schneider, 2014; Loewenstein et al., 2014; 任超, 2021）：Brenncke（2018）主张，金融广告法的规制目标应从保障信息充分转向 “遏制对认知偏差的行为性剥削”（curbing behavioural exploitation），即在披露之外引入针对决策过程本身的结构性干预——这正是英国 PS23/6“积极摩擦” 与中国资管新规 “产品结构约束” 的共同学理基础。

三地近百年史中可作为 AI 治理制度设计参照的三项治理技术是：**Section 17(b) 式代言披露**（1933）——当 AI 产品声称被某类专家评估认可时必须披露费用与利益关系，是对 AI 第三方评测产业的低成本先行制度（其适用对象、例外与实施效果须分别确定，并与既有广告、消费者保护及专业责任规则衔接）；**诚实借贷法（TILA）式触发词披露**（1968）——当 AI 宣称 “准确率”“通过率” 等量化指标时必须配套披露样本范围、失败模式、训练-测试分布差距，是对基准测试（benchmark）营销的触发词约束；**《加密资产金融推广规则》（PS23/6）式行为架构**（2023）——对高风险 AI 智能体（AI Agent）购买（医疗诊断、法律建议、金融决策）引入延时购买或第三方复核机制，直接干预决策节奏。

中国 2018 资管新规提供了一项特殊启示：它与 2015《广告法》§25、2020 金融消费者权益保护办法、2026 网络营销办法构成 “内容端与结构端联动” 的完整拼图——只禁表述不规制结构会被合法话术替代绕过，只限制结构不管话术会被叙事重包装绕过。AI 治理并非处于统一的历史起点：金融等受监管场景已将既有营销与披露规则用于 AI 相关活动（Delphia 与 Global Predictions 案即营销规则对 AI 宣传的适用），缺口在跨场景覆盖差异与通用 AI 能力宣传、弥散认知损害、第三方评测的专门规则——“尚未建立” 的准确范围是这些专门制度，且 “证券反欺诈已有” 的对应物是 SEC 营销规则执法而非产品责任法框架。

§A6 附录参考文献与法规

§A6.1 美国法规与执法

Securities Act of 1933, 15 U.S.C. §77a et seq. (§17(a), §17(b)).

Securities Exchange Act of 1934, 15 U.S.C. §78a et seq. (§10(b)).

Truth in Lending Act of 1968, 15 U.S.C. §1601 et seq. (Pub. L. 90-321, Title I).

Investment Advisers Act of 1940, 15 U.S.C. §80b-1 et seq. (§206).

17 C.F.R. §230.482—Advertising by an Investment Company (1979).

17 C.F.R. §275.206(4)-1—Investment Adviser Marketing (2020 amended).

FINRA Rule 2210—Communications with the Public. https://www.finra.org/rules-guidance/rulebooks/finra-rules/2210.

SEC Release No. IA-5653 (2020-12-22). Investment Adviser Marketing. https://www.sec.gov/files/rules/final/2020/ia-5653.pdf.

U.S. Securities and Exchange Commission, Division of Investment Management (updated 2026-01-15). *Marketing Compliance—Frequently Asked Questions*. https://www.sec.gov/rules-regulations/staff-guidance/division-investment-management-frequently-asked-questions/marketing-compliance-frequently-asked-questions

SEC Press Release 2020-321 (2020-12-17). SEC Charges Robinhood Financial With Misleading Customers About Revenue Sources and Failing to Satisfy Duty of Best Execution. https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2020-321.

SEC Press Release 2022-183 (2022-10-03). SEC Charges Kim Kardashian for Unlawfully Touting Crypto Security.

SEC Order 33-11116 (2022-10-03). In the Matter of Kimberly Kardashian.

SEC Release No. 34-104877 (2026). FINRA Rule 2210 Proposed Amendment (SR-FINRA-2026-004).

SEC Release No. 34-106675 (2026-10-15). Order Approving a Proposed Rule Change, as Modified by Partial Amendment No. 1, to Amend FINRA Rule 2210 (Communications with the Public) (SR-FINRA-2026-004). https://www.sec.gov/files/rules/sro/finra/2026/34-106675.pdf.

SEC Release No. IA-6573 (2024-03-18). In the Matter of Delphia (USA) Inc., Admin. Proc. File No. 3-21894. https://www.sec.gov/litigation/admin/2024/ia-6573.pdf.

SEC Release No. IA-6574 (2024-03-18). In the Matter of Global Predictions, Inc., Admin. Proc. File No. 3-21895. https://www.sec.gov/litigation/admin/2024/ia-6574.pdf.

SEC Press Release 2024-8 (2024-01-24). SEC Adopts Rules to Enhance Investor Protections Relating to SPACs, Shell Companies, and Projections. Final Rule Release No. 33-11265. https://www.sec.gov/news/press-release/2024-8.

Throop, A. H. (1937-06-30). Financial Advertising Under the Securities Act of 1933. SEC Speech. https://www.sec.gov/news/speech/1937/063037throop.pdf.

U.S. Securities and Exchange Commission, Division of Investment Management (1992). *Protecting Investors: A Half Century of Investment Company Regulation*, Ch.9 Investment Company Advertising.

12 C.F.R. Part 1014—Mortgage Acts and Practices—Advertising (Regulation N). Authority: 12 U.S.C. 5512, 5581; 15 U.S.C. 1638 note; Federal Register, 2011-12-16.

FFIEC (2013). Social Media: Consumer Compliance Risk Management Guidance. 78 Fed. Reg. 76297 (Dec. 17, 2013); OCC Bulletin 2013-39.

§A6.2 欧盟 / 英国法规

Directive 2004/39/EC (MiFID I), Article 19(2).

Directive 2014/65/EU (MiFID II), Article 24. https://www.esma.europa.eu/publications-and-data/interactive-single-rulebook/mifid-ii/article-24.

Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive I).

Directive (EU) 2023/2225 (Consumer Credit Directive II). https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj/eng.

ESMA (2014). MiFID – Conduct of Business, Fair, Clear and Not Misleading Information: Peer Review Report. ESMA 2014/1485.

Central Bank of Ireland (2024-10-10). Dear CEO Letter: Common Supervisory Action on MiFID II Marketing Communications Requirements.

FCA Handbook COBS 4—Communicating with Clients, Including Financial Promotions.

FCA Policy Statement PS23/6 (2023-06). Financial Promotion Rules for Cryptoassets. http://www.fca.org.uk/publication/policy/ps23-6.pdf.

Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs), [2014] OJ L352/1.

Regulation (EU) 2021/2259 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2021 amending Regulation (EU) No 1286/2014 as regards the extension of the transitional arrangement for management companies, investment companies and persons advising on, or selling, units of undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and non-UCITS (OJ L 455, 20.12.2021, p. 1).

Directive (EU) 2021/2261 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2021 amending Directive 2009/65/EC as regards the use of key information documents by management companies of undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 455, 20.12.2021, p. 15).

Joint Committee of the European Supervisory Authorities (2016). Final Draft Regulatory Technical Standards on the PRIIPs Key Information Document (JC 2016 21).

Joint Committee of the European Supervisory Authorities (2023). Consolidated questions and answers (Q&A) on the PRIIPs Key Information Document (KID) (JC 2023 22, consolidated version of 5 December 2025). https://www.esma.europa.eu/document/consolidated-qas-priips-key-information-document.

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 of 8 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 1286/2014 as regards key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical standards with regard to the presentation, content, review and revision of key information documents, OJ L 100, 12.4.2017. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/653/oj/eng.

Directive 2009/65/EC (UCITS IV).

Commission Regulation (EU) No 583/2010 implementing Directive 2009/65/EC as regards key investor information (UCITS KIID Regulation), [2010].

Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA 2000), s 21.

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, SI 2005/1529.

Halsbury's Laws of England, Vol. 50, *Financial Services Regulation* (5th ed., London: LexisNexis Butterworths, 2016).

FCA Finalised Guidance FG15/4 (March 2015). Social Media and Customer Communications: The FCA's Supervisory Approach to Financial Promotion in Social Media. http://www.fca.org.uk/publication/finalised-guidance/fg15-04.pdf.

FCA Finalised Guidance FG24/1 (March 2024). Financial Promotions on Social Media. http://www.fca.org.uk/publication/finalised-guidance/fg24-1.pdf.

§A6.3 中国法规

《中华人民共和国广告法》(1994 年通过；2015 年 4 月 24 日修订；2018 年 10 月 26 日、2021 年 4 月 29 日修正). 第 25 条、第 28 条、第 56 条. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2023/art_5474cf75173c45d6a0379730fb4e8d97.html

《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018〕106 号，"资管新规"), 2018 年 4 月 27 日. https://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5323101.htm

《开展互联网金融广告及以投资理财名义从事金融活动风险专项整治工作实施方案》, 国家工商总局等十七部门, 2016 年 4 月. https://www.cac.gov.cn/2016-10/13/c_1119712280.htm

《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第 5 号), 2020 年 11 月 1 日施行. https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5567753.htm

《金融产品网络营销管理办法》(八部门联合公告〔2026〕第 9 号), 2026 年 4 月 24 日公布, 2026 年 9 月 30 日起施行. https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1255778&itemId=928

国家金融监督管理总局 (2026-04-24).《有关负责人就〈金融产品网络营销管理办法〉答记者问》. 国家金融监督管理总局网站. https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1255773&itemId=917

§A6.4 学术文献

Akerlof, G. A. (1970). The Market for Lemons. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3). https://doi.org/10.2307/1879431

Armour, J. et al. (2016). *Principles of Financial Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

Ben-Shahar, O. & Schneider, C. E. (2014). *More Than You Wanted to Know: The Failure of Mandated Disclosure*. Princeton: Princeton University Press.

Brenncke, M. (2018). The Legal Framework for Financial Advertising: Curbing Behavioural Exploitation. *European Business Organization Law Review*, 19(4). https://doi.org/10.1007/s40804-018-0111-9

Edwards, F. R. (1996). *The New Finance: Regulation and Financial Stability*. Washington, DC: AEI Press.

Fleming, A. (2018). The Long History of 'Truth in Lending'. *Journal of Policy History*, 30(2). https://doi.org/10.1017/S0898030618000064

Jeunemaître, A. (Ed.) (1997). *Financial Markets Regulation: A Practitioner's Perspective*. Basingstoke: Macmillan Press (Studies in Regulation).

Loewenstein, G., Sunstein, C. R. & Golman, R. (2014). Disclosure: Psychology Changes Everything. *Annual Review of Economics*, 6. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-041341

Moloney, N. (2014). *EU Securities and Financial Markets Regulation* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Stigler, G. J. (1961). The Economics of Information. *Journal of Political Economy*, 69(3).

任超 (2021).《我国金融广告监管制度的优化——基于行为金融学和欧盟经验的考察》.《上海财经大学学报》第 23 卷第 2 期.

§A6.5 行业分析与新闻

Chapman and Cutler LLP (2020-12-29). Addressing Marketing Activities by Registered Investment Advisers.

Clifford Chance (2023-07). The UK's Financial Promotions Regime: Bringing Cryptoassets into the Fold.

Dechert LLP (2026-02). Take Two: FINRA Revisits Proposal to Align Rule 2210 with the SEC Marketing Rule.

Mayer Brown (2026-01). SEC Staff Publishes New Marketing Rule FAQs.

Morgan Lewis (2026-03). Unfinished Business: FINRA's Proposed Rule 2210 Changes on Projections Fall Short of Marketing Rule Alignment.

《证券时报》(2026-04-24).《全面规范金融产品网络营销！央行等八部门联合印发》. https://www.stcn.com/article/detail/3808199.html

新华社 (2026-04-24).《八部门发布新规严管金融产品网络营销》. https://www.news.cn/politics/20260424/dc7b4360a5c34e38afe41b131526253d/c.html

§A6.6 其他法域（韩国）

Act on Registration of Credit Business and Protection of Finance Users（《贷款业等注册及金融用户保护法》，대부업법）, Act No. 18713 (2022-01-04 amend., eff. 2022-07-05), esp. §9-2（禁止未登记业者发布贷款广告）• §9-3（禁止虚假 • 夸大广告）. 韩国政府法制处官网（韩文原文：https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsId=009348&ancYnChk=0 ；英文版：https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=238935&chrClsCd=010203&urlMode=engLsInfoR&viewCls=engLsInfoR）.

대부금융광고심의규정（《贷款金融广告审议规定》），한국대부금융협회（CLFA）。修订后自 2022-10-01 施行，将 SNS 等在线视频贷款广告纳入事前审查（事前审查的直接规范依据）.

금융위원회（韩国金融委员会，FSC）(2022-09-01).《불법 동영상 대부광고 일제 점검》（“集中整治非法视频贷款广告” 新闻稿，载明修订《대부금융광고심의규정》自 2022-10-01 施行、SNS 在线视频广告纳入事前审查）. https://www.fsc.go.kr/no010101/78438.

한국대부금융협회（CLFA，clfa.or.kr）. 광고심의（사전심의/사후심의）指引（贷款广告事前/事后审查）。https://www.clfa.or.kr/services/ad-review-guide （审查指南）；https://www.clfa.or.kr/services/ad-review/main/application （审查申请）.（本文采用描述性英文译名 “Korea Loan-Finance Association”，机构识别以法定韩文名称和官方来源为准）

安立环 et al. (2023).《韩国整治非法金融广告的主要做法及对我国的启示》.《吉林金融研究》2023 年第 6 期.

§A6.7 其他法域（日本）

金融商品取引法（Financial Instruments and Exchange Act），昭和 23 年〔1948 年〕4 月 13 日法律第 25 号（原名《証券取引法》），第 37 条（広告等の規制：§37(1) 标示义务、§37(2) 禁止显著背离事实或严重误导的表示；该条广告规制由平成 18 年〔2006 年〕改正新设、平成 19 年〔2007 年〕9 月 30 日施行）。日文官方 e-Gov：https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 ；官方英文（法务省 Japanese Law Translation）：https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/2355/en ； 金融庁英文 PDF：https://www.fsa.go.jp/common/law/fie01.pdf.

金融商品取引業等に関する内閣府令（平成 19 年〔2007 年〕内閣府令第 52 号，平成 19 年 9 月 30 日施行），第 72 条（広告類似行為：界定广告类似行为之范围）、第 73 条（広告等の表示方法：「広告等」一语于该条第 1 项定义）。e-Gov：https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052.

貸金業法（昭和 58 年〔1983 年〕5 月 13 日法律第 32 号、同年 11 月 1 日施行；原名《貸金業の規制等に関する法律》），第 16 条（誇大広告の禁止等）。e-Gov：https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032.

日本証券業協会（JSDA）《広告等の表示及び景品類の提供に関する規則》（1974-11-14 制定），第 4 条（禁止行为）、第 5 条（会员须任命广告审查担当者于发布前审查）。规则 PDF：https://www.jsda.or.jp/about/kisoku/koukokukisoku_150529.pdf ；《広告等に関する指針》PDF：https://www.jsda.or.jp/shijyo/seido/jishukisei/web-handbook/103_koukoku/230701_koukokushishin.pdf.

日本貸金業協会（JFSA）《貸金業者の広告に関する細則》，第Ⅱ章「広告出稿審査」（面向个人的贷款广告之电视 CM、报刊广告须经协会事前出稿审查）、第Ⅳ章「誇大広告の禁止等」。审查基准 PDF：https://www.j-fsa.or.jp/doc/association/regulation/exam_std_250402.pdf ；广告出稿审查页：https://www.j-fsa.or.jp/association/regulation/examination.php.